

0064592-10.2017.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Luciana Piovesan

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 27ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 5038/2017 - 2º

Distrito Policial - Bom Retiro, 1117/2017 - 2º Distrito Policial - Bom Retiro

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO SALES DO NASCIMENTO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luciana Piovesan

Vistos.

DIEGO SALES DO NASCIMENTO, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

27ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0064592-10.2017.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0064592-10.2017.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 5038/2017 - 2º

Distrito Policial - Bom Retiro, 1117/2017 - 2º Distrito Policial - Bom Retiro

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO SALES DO NASCIMENTO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luciana Piovesan

Vistos.

DIEGO SALES DO NASCIMENTO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 155, caput, c.c. art. 14, inc. II do Código Penal, pois, segundo a inicial acusatória, tentou subtrair para si o aparelho de telefone celular da marca iPhone, avaliado em R\$ 3.000,00, de propriedade da vítima P.M.S., apenas não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

O réu foi preso em flagrante, e teve sua prisão convertida em preventiva, por ocasião da comunicação do flagrante ao juízo.

A denúncia foi recebida a fls. 97.

O réu foi citado e apresentou defesa escrita a fls. 113.

A fls. 115/116 foi concedido o benefício da liberdade provisória ao acusado.

Em instrução foram ouvidas duas testemunhas. O réu não foi interrogado, por declarado revel.

Em memoriais escritos, ao discorrer sobre a prova produzida, pugnou o Ministério Público pela procedência da ação, nos termos da denúncia. Requereu, ainda, a consideração dos antecedentes do réu quando da aplicação da pena, para sua majoração, bem como a fixação do regime inicial fechado.

A Defesa, por sua vez, alegou que frágeis as provas produzidas à condenação.

Subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da causa de diminuição decorrente da tentativa, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o estabelecimento do regime inicial aberto, e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é de ser julgada procedente, condenando-se o réu pela prática da subtração tentada.

A materialidade e autoria do delito de furto foram atestadas pelo boletim de ocorrência lavrado por conta dos fatos (fls. 19/22), diante do auto de exibição e apreensão da res de fls. 23 e pela prova oral produzida.

O réu não apresentou a sua versão para os fatos e, a despeito da circunstância, decorrente de seu exercício constitucional, absolutamente clara a prática do crime nos exatos termos da denúncia.

Ora, é que malgrado o ofendido não tenha sido ouvido em juízo, os relatos dos policiais militares em audiência confirmaram as suas declarações apresentadas em solo policial a fls. 13. Os policiais afirmaram que estavam em operação no local dos fatos, quando viram o réu correndo em atitude suspeita na direção da Estação da Luz. Seguiram no seu encalço, quando viram que ele dispensou um celular ao chão. Mais à frente conseguiram alcançá-lo e abordá-lo. Ele relatou que, de fato, tinha subtraído o aparelho de uma pessoa que estava dentro de um carro parado no trânsito. O réu disse que inseriu o corpo dentro do carro da vítima, pela janela, retirou o aparelho e seu suporte e saiu correndo. Disse o réu, ainda, que a vítima correu atrás de sua pessoa, que houve luta corporal entre eles e a vítima somente acabou por possibilitar a sua fuga porque machucara o tornozelo quando corria. Fizeram contato com o ofendido, que reconheceu o réu no próprio local da abordagem, assim como reconheceu o aparelho apreendido.

Como se vê, a prova colhida é clara a imputar ao réu a prática do ilícito, não se podendo cogitar de fragilidade probatória.

Ora, assim porque foi flagrado pela vítima quando executava a subtração e detido por ela, que o perseguiu e entrou em luta corporal com ele; e esta versão dada em delegacia pela própria vítima foi cabalmente ratificada pelos policiais em juízo, insista-se, donde clara a prática da infração nos termos da denúncia. Saliente-se, por relevante, que os policiais inclusive encontraram o réu em poder do aparelho subtraído, este que tentou dispensar a fim de que na posse dele não fosse abordado. Nem se alegue que os depoimentos dos policiais não se prestam a fundamentar decreto condenatório, porque eles sequer conheciam o réu, de forma que não há qualquer elemento que indique que teriam interesse em incriminar injustamente uma pessoa inocente. Ademais, seus relatos, firmes, concatenados e seguros, vieram

corroborados pela prova material da apreensão dos bens, de modo que de suma relevância à elucidação do ocorrido. Nessa senda: "(...) com relação à prova condenatória - depoimentos de policiais - sempre afirmo que os depoimentos dos policiais envolvidos nas diligências devem ser analisados como os de qualquer outra pessoa. E, por uma questão lógica e racional, eles preponderam sobre a declaração de quem é acusado de um delito, pois geralmente este tenta fugir de sua responsabilidade penal. Ora, não se imagina que, sendo o policial uma pessoa séria e idônea e sem qualquer animosidade específica contra o agente, ele vá a juízo mentir, acusando uma pessoa inocente. Sua declaração, como a de todas as outras testemunhas e vítimas, deve ser examinada apenas pelos elementos que contém. Confrontar-se-á com as outras provas obtidas na instrução e até com qualidade da pessoa que depôs. Se a prova sobrevive após esta análise, ela é forte para a condenação, não importando quem a trouxe. (...)” (STJ HC 372.072, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 22.02.2017).

Procedente a demanda, passo à dosimetria da pena.

As circunstâncias judiciais não podem ser consideradas desfavoráveis ao acusado, porquanto do crime não decorreu qualquer prejuízo à vítima, não tendo a conduta do réu causado maiores prejuízos a qualquer pessoa. Ademais, ainda que o réu tenha agido de forma absolutamente ousada a arrancar o celular do suporte do painel do carro da vítima estando esta ainda embarcada, é certo que tal não lhe causou temor ou constrangimento, tanto assim que perseguiu o criminoso, vindo a com ele se atracar e recuperar o celular. Desta forma, observados os elementos norteadores, contidos nos artigos 59 e 60 do Código Penal, constando a inexistência de circunstâncias que façam necessária à prevenção e repressão do crime a elevação da pena acima do mínimo previsto no preceito secundário do caput do artigo 155, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa e, à guisa de maiores elementos, no valor unitário mínimo.

Na segunda fase da aplicação da pena observo que presente a agravante da reincidência (fls. 142), ausentes atenuantes, de forma que aumento a pena em um sexto.

Inexistentes, por fim, causas de aumento da pena, mas presente a causa de diminuição do artigo 14, parágrafo único, do Código Penal, de forma que diminuo a pena na metade, considerando o iter criminis percorrido, em que o acusado chegou a ter a detenção do celular, mas com ele não conseguiu fugir, vindo a ser detido pela vítima, que reagiu. Resulta, na esteira, a reprimenda que torno definitiva de 07 (sete) meses de reclusão, mais 05 (cinco) dias-multa.

Dados os critérios do artigo 33, §3º, do Código Penal, fixo o regime aberto para cumprimento da pena, eis que, malgrado a reincidência, o crime foi praticado sem violência ou grave ameaça e sequer trouxe prejuízo à vítima.

Do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para CONDENAR o réu DIEGO SALES DO NASCIMENTO, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 155, caput, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 07 (sete) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e à pena pecuniária 05 (cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Ausentes os requisitos da Lei nº 9.714/98, dada a reincidência do acusado, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou de lhe conceder a suspensão da execução da pena.

Faculto ao acusado o direito de recorrer em liberdade, por ausentes os requisitos à decretação da prisão preventiva, já que respondeu solto ao feito e foi condenado a cumprir a pena em regime mais brando.

Com o trânsito em julgado, expeça-se o necessário ao cumprimento da pena.

Isento o réu do pagamento das custas e da taxa judiciária, concedendo-lhe os benefícios da assistência judiciária, devendo ser observado o que dispõe o artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

P.I.C.

São Paulo, 19 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA